

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2491/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย วินัย เงิน ภู ล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 67

จำเลยมีหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งเป็นเฮโรอีนติดอยู่แม้จะมีปริมาณที่ไม่สามารถชั่งหรือคำนวณน้ำหนักได้ก็ยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องศาลให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 67, 91, 102ประกาศสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบหลอดฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยาของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 67, 91, 102ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ

ที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 เรียงกระทงลงโทษฐานมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี ฐานเสพ จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปีจำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน สิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยเสพยาเสพติดเฮโรอีนตั้งฟ้องส่วนความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองนั้น เห็นว่าการที่จำเลยมีเฮโรอีนเหลือติดหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาจนไม่สามารถจะคำนวณหาปริมาณได้ไว้ในครอบครอง จะถือว่าจำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองไม่ได้ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 57, 91, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ยกฟ้องข้อหาที่มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเสพยาเฮโรอีนและมีเฮโรอีนเหลืออยู่ในหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาไว้ในครอบครองตั้งฟ้อง คงมีปัญหาคือที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยมีเฮโรอีนเหลืออยู่ในหลอดฉีดยาและเข็ม

ฉินดาจนไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้ จะถือได้ว่าจำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยมีหลอดฉินดาและเข็มฉินดา ซึ่งมีเฮโรอินติดอยู่ แม้เฮโรอินนั้นจะมีปริมาณซึ่งไม่สามารถชั่งหรือคำนวณน้ำหนักได้ ก็หาได้มีกฎหมายยกเว้นว่าการมีไว้ซึ่งเฮโรอินอันเป็นยาเสพติดให้โทษในปริมาณดังกล่าวไม่เป็นความผิดไม่ จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้องโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน รวมกับโทษฐานเสพเป็นจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ